

1005377-47.2022.8.26.0071

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: João Thomaz Diaz Parra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... PARA COBERTURA SECURITÁRIA RELATIVA A ROUBO E FURTO DE BENS. EXCLUSÃO CONTRATUAL QUANTO A NOTEBOOK, CELULAR E DINHEIRO QUE NÃO SE VERIFICA ABUSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA" (TJSP - Apelação nº 1018303-05.2015.8.26.0007 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Privado - Rel. Alexandre Lazzarini - J. 27.06.2017).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, condenado a autora ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

2ª Vara Cível

Rua Afonso Pena 5-40, Bauru - SP - cep 17060-250

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005377-47.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005377-47.2022.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Seguro

Requerente:

Vera Lucia Rufino Rosa

Requerido:

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A.

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Thomaz Diaz Parra

VISTOS.

VERA LUCIA RUFINO ingressou com "AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO" contra ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. alegando que mantém com esta contrato de seguro do imóvel em que reside, situado na Rua José Montilha, nº 1-54, nesta Cidade e Comarca, no qual ocorreu incêndio em data de 02/11/2021. Todavia, embora esteja prevista na respectiva apólice cobertura total de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e muito embora as despesas/materiais tenham sido orçadas em R\$ 63.801,02 (sessenta e três mil, oitocentos e um reais e dois centavos) - sendo R\$ 21.000,00 a título de mão de obra), R\$ 23.301,01 de materiais e R\$ 19,500,00 de objetos -, a requerida, após vistoria remota realizada por preposto, achou por bem depositar em seu favor, em data de 22/12/2021, apenas R\$ 52.307,88 (cinquenta e dois mil, trezentos e sete reais e

oitenta e oito centavos), restando uma diferença no valor de R\$ 11.493,14 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e quatorze centavos). Inúmeras foram as vezes que fez contato com a requerida para saber o motivo do pagamento a menor e em momento algum foi lhe repassada qualquer informação, apenas argumentos procrastinatórios. Daí, invocando inclusive a proteção do Código de Defesa do Consumidor, a razão da presente ação, mediante a qual postula a condenação da requerida ao pagamento da diferença entre os orçamentos apresentados e o efetivamente pago a título de indenização securitária, na ordem de R\$ 11.493,14 (onze mil, quatrocentos e noventa e três reais e quatorze centavos), além de indenização por danos morais que alega ter experimentado em razão do total descaso no atendimento em um dos momentos mais difíceis da sua vida, a ser fixada em valor não inferior a R\$ 34.479,42 (trinta e quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Acostados à petição inicial vieram documentos. Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça em favor da autora (fls. 40/42), interpôs esta embargos de declaração (fls. 45/46), desacolhidos às fls. 51, e, na sequência, agravo de instrumento (fls. 54/65), recurso este ao qual foi dado provimento (fls. 191/197).

Mesmo sem haver sido formalmente citada, ofertou a requerida a contestação de fls. 74/96, sustentando, em resumo e no essencial, o seguinte: I) que os únicos bens que não foram ressarcidos foram notebook, teclado gamer, caixa de som portátil e celular, uma vez que não possuem cobertura, conforme cláusula 4.2 das condições gerais; II) que foi emitido demonstrativo de pagamento com a indicação clara de todos os bens e serviços que estavam sendo indenizados, no importe total de R\$ 52.307,88; III) que, apesar de excluídos da cobertura, não há sequer apresentação de nota fiscal, nem tampouco informação acerca do valor de mercado dos bens já mencionados e respectiva depreciação, conforme determinado pelas condições gerais do seguro, cláusula 12.2; IV) que se impõe a interpretação restritiva do contrato de seguro, que deve obediência às normas ditadas pela SUSEP; V) que o pedido formulado pela autora é infundado, sem qualquer parâmetro mercadológico; VI) que se verifica a ausência de danos morais VII) que eventual indenização por danos morais deve ser fixada em patamar módico, em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; VIII) que não se verifica o preenchimento dos requisitos para a eventual inversão do ônus da prova; e, IX) eventual condenação deverá ser restrita aos limites da apólice e das condições gerais, com a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento e juros moratórios a contar da citação. Com a resposta vieram documentos.

Réplica às fls. 202/207.

Instadas as partes a especificarem provas, informou a requerida não ter nenhuma outra a produzir (fls. 214/216), tendo a autora se manifestado pela juntada de documentos, inquirição de testemunhas, realização de perícia e outras permitidas em direito (fls. 211/213).

Consultada pelo Juízo, veio a autora de informar que não há outras provas a serem produzidas (fls. 236).

É o relatório.

D E C I D O.

Considero não haver necessidade de determinar a produção de outras provas, uma vez que as já constantes dos autos ministram elementos suficientes à adequada cognição da matéria de fato em torno da qual gravita a demanda, remanescendo questões unicamente de direito a serem deslindadas, razão pela qual passo a proferir julgamento antecipado da lide, nos moldes preconizados pelo artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

E assim o faço sobretudo porque, instadas as partes a especificarem provas, informou a requerida não ter nenhuma outra a produzir (fls. 214/216), tendo a autora se manifestado pela juntada de documentos, inquirição de testemunhas, realização de perícia e outras permitidas em direito (fls. 211/213), mas depois, consultada pelo Juízo, houve por bem manifestar desistência a esse respeito, afirmando que não há outras provas a serem produzidas (fls. 236), numa demonstração explícita e inequívoca de que também não lhe interessa a abertura de eventual instrução probatória.

Então não é demais lembrar que "é assente na doutrina e jurisprudência que 'Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial' (STJ AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013). Quanto à preclusão, aliás, consigne-se que 'não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou da contestação, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se quando intimada para a sua especificação' (STJ - AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/09/2016).

Daí que a ausência de manifestação, no momento processual oportuno, acerca do interesse na produção de provas, acertadamente acarretou a ocorrência da preclusão temporal quanto ao tema, ensejando o prosseguimento do feito até decisão de mérito" (TJSP - Ap. Cív. nº 1002219- 92.2019.8.26.0554 - Santo André - 6ª Câmara de Direito Privado - Rel. Vito Guglielmi - J. 09.07.2020).

Confira-se, também nesse mesmo sentido, dentre outros, o v. acórdão que assim restou ementado:

"CERCEAMENTO DE DEFESA - Concessão, pelo magistrado, de oportunidade para especificarem provas - Autor que se mantém silente - Preclusão - Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide - Acolhimento - Impossibilidade: Não cabe o acolhimento de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, quando o autor se mantém silente diante do despacho do magistrado que determinava a especificação das provas que pretendiam produzir, ficando a prova preclusa. RECURSO NÃO PROVIDO" (TJSP - Apelação Cível nº 1002345-20.2018.8.26.0024 - Andradina - 13ª Câmara de Direito Privado - Rel. Nelson Jorge Júnior - J. 16.01.2019).

Em suma, impõe-se realmente o julgamento antecipado da lide.

Trata-se de "AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO".

Almeja a autora receber da requerida, com quem mantém apólice de seguro residencial denominada "SEGURO PROTEÇÃO RESIDENCIAL", diferença de indenização securitária que, em virtude de incêndio ocorrido no imóvel segurado, lhe fora paga a menor, sem qualquer informação a esse respeito, também assim indenização por danos morais que alega ter experimentado em razão do total descaso no atendimento em um dos momentos mais difíceis da sua vida.

A requerida, por sua vez, resistindo às pretensões deduzidas na petição inicial, sustenta, fundamentalmente, em sua contestação, que os únicos bens que não foram ressarcidos foram notebook, teclado gamer, caixa de som portátil e celular, uma vez que não possuem cobertura, conforme cláusula 4.2 das condições gerais, inexistindo, por outro lado, danos morais passíveis de indenização.

Pois bem, assim delineados, resumidamente, os contornos objetivos da lide e passadas em revista todas as matérias suscitadas pelas partes, as provas documentais amealhadas e os argumentos jurídicos trazidos à discussão, a convicção deste Juízo propende em favor da requerida, pelo que a ação deverá ser julgada improcedente.

Assim porque o contrato de seguro residencial do qual a autora é titular prevê realmente cobertura para incêndio, mas estabelece, na cláusula 4.2.1. das "CONDIÇÕES GERAIS", que "estão expressamente excluídos de todas as coberturas deste seguro, e, portanto, a Seguradora não indenizará os seguintes bens e objetos: (...)

"j. computadores portáteis, notebooks, telefones celulares, smartphones, tablets, dispositivos de mídia portáteis (Pen Drive, HD Externo, GPS, iPod, Mp3, CD Player, e semelhantes), câmeras fotográficas (incluindo-se lentes, flash, cases), videogames portáteis e quaisquer outros aparelhos portáteis, exceto se contratada a cobertura de equipamentos eletrônicos portáteis" (fls. 111).

Neste passo, releva enfatizar que "não há qualquer óbice legal à inserção de cláusulas limitativas nos contratos de seguro desde que, como prescreve o artigo 46, do CDC, sejam elas redigidas de forma clara, objetiva e de fácil compreensão, não dando margem a qualquer dificuldade de interpretação de seu sentido e alcance. Importante salientar que o contrato de seguro não admite interpretação extensiva ou

analógica, devendo, portanto, prevalecer as cláusulas da apólice quanto às excludentes de responsabilidade. Uma vez particularizados ou limitados os riscos, não responderá por outro a seguradora.

No caso em questão, as condições gerais do contrato são bastante esclarecedoras e não exigem esforço de interpretação para se saber o que está coberto pelo seguro e o que não está" (TJSP - Apelação nº 1007564-91.2016.8.26.0506 - Ribeirão Preto - 7ª Câmara de Direito Privado - Rel. Luiz Antonio Costa - J. 11.12.2017).

Portanto, relativamente ao "celular", "caixa de som portátil", "notebook" e "teclado gamer" - objetos esses que, qualificando-se como "itens portáteis", estariam, dentre outros, no local afetado pelo incêndio (fls. 37), mas que deixaram de ser indenizados pela requerida (fls. 155/157) -, não é possível entender que tenha a autora direito à cobertura securitária pleiteada, visto que a indenização deve se pautar aos limites da apólice contratada.

Nesse cenário, ainda que referidos objetos possam realmente ter sido danificados pelo incêndio, mostra-se inviável o acolhimento da pretensão indenizatória formulada pela autora em caráter complementar.

De fato, a própria jurisprudência tem acentuado que "não existe cobertura... para equipamentos eletrônicos portáteis, como é o caso de celulares e notebooks, sendo válida tal disposição: primeiro, porque a delimitação do risco importa diretamente na fixação do prêmio securitário; segundo, porque a restrição guarda pertinência com a natureza da apólice, que versa sobre danos residenciais e não pessoais" (TJSP - Apelação Cível nº 1019694-02.2018.8.26.0003 - São Paulo - Rel. Ademir Modesto de Souza - J. 02.02.2022).

"Isso porque" - como também já se decidiu em caso de certa forma assemelhado -, "por força do disposto no artigo 757 do Código Civil, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado 'contra riscos predeterminados', de modo que não seria possível impor à apelada a obrigação de indenizar risco não coberto pelo contrato.

A respeito desse dispositivo legal CLAUDIO LUIZ BUENO DE GODOY leciona que:

Na base do ajuste está a cobertura de um risco que, porém, deve ser predeterminado, vale dizer, previamente estipulado pelas partes, posto se admita aí a incluído o quanto despendido pelo segurado para evitar o sinistro ou minorar suas consequências (VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil, 3. Ed.. São Paulo, Atlas, 2003, v. III, p. 383). Trata-se do risco de que sobrevenha um evento futuro e incerto, ou de data incerta, não adstrita à vontade exclusiva de uma das partes, chamado, quando ocorre, de sinistro, que tenha sido previsto e que cause lesão a interesse do segurado, assim operando-se sua garantia, pelo segurador, mediante a entrega, àquele, de um capital previamente limitado.

(...)

A rigor, todavia, ressalve-se que, no ajuste de seguro, se pressupõe uma relação mais ampla de mutualismo, em que há um universo de pessoas que, mediante o pagamento do prêmio, compõem um fundo gerido pelo administrador, que calcula a probabilidade dos eventos cobertos para quantificar a soma a ser paga pelos segurados (In Código Civil comentado, 10ª ed., Barueri, Manole, 2016, p. 744). Por isso é que, ainda que a relação jurídica existente entre as partes se submeta às regras do Código de Defesa do Consumidor e que de fato tenha ocorrido o furto de bens mediante o arrombamento da residência, não é possível considerar nula ou abusiva a cláusula restritiva de cobertura, tampouco interpretá-la de forma favorável ao segurado, pois isso significaria alterar os termos do contrato, o que não é admitido pela legislação que o regulamenta.

Ademais, não há demonstração ou até mesmo alegação de vício de consentimento, de modo que a cláusula contratual é plenamente válida.

Em casos análogos assim vem se posicionando este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO - 'Ação de cobrança c.c indenização de danos morais' (sic) - Seguro residencial - Furto de bens - [...] ADESIVO DA AUTORA - Pretensão do recebimento de indenização referente aos bens materiais furtados - Descabimento - Ausência de cobertura contratual para 'computadores portáteis, softwares, telefones celulares e seus acessórios, transmissores portáteis e similares e, ainda, aparelhos usados com finalidades profissionais' (Cláusula 4.1) - Inexistência de abusividade na cláusula

limitativa, grafada em destaque - A particularização dos riscos no contrato de seguro possui como escopo abalizar os limites da cobertura e determinar o valor do prêmio, e não implica violação ao CDC - Precedente desta Colenda 6ª Câmara de Direito Privado, em caso análogo - Pleito de majoração do quantum indenizatório arbitrado em primeira instância, a título de danos morais - Recurso prejudicado, neste aspecto, em razão da improcedência da ação no tocante ao pleito de indenização por danos morais - Recurso improvido. RECURSO DE APELAÇÃO DOS CORRÉUS PARCIALMENTE PROVIDO, IMPROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA. (TJSP; Apelação Cível 1024577-21.2015.8.26.0577; Rel. Rodolfo Pellizari; 6ª Câmara de Direito Privado; j. 13/12/2017) (realces não originais).

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de nulidade de cláusulas contratuais e indenização por danos materiais e morais - Seguro residencial - Sentença que julgou improcedente a ação - Furto qualificado de bens móveis (iPod, notebook, aparelho celular, bicicleta, câmera fotográfica digital, mochila e R\$ 50,00 em moedas) na residência da autora, segurada - Cobertura parcial do sinistro oferecida pela seguradora ré, limitada ao valor da bicicleta, ao argumento de que demais os objetos furtados não possuem previsão de cobertura na apólice contratada - Contrato que prevê expressamente a exclusão de cobertura para bens destinados a atividades profissionais do segurado, ou familiares, dinheiro, microcomputadores de uso pessoal (notebook, laptop ou palmtop), calculadoras, aparelhos de telefonia celular (inclusive seus acessórios), transmissores portáteis, aparelhos de uso profissional e aparelho fotográfico e cinematográfico (filmadora, câmera de vídeo, projetor cinematográfico ou de slides, máquina fotográfica ou similar) - Alegação de que a autora não foi informada dos exatos termos da apólice contratada - Descabimento - Ausência de falha no dever de informação previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor - Possibilidade de inserção de cláusulas de limitação de cobertura nos contratos de seguro, desde que redigidas de forma clara, objetiva e de fácil compreensão, tal como na hipótese dos autos - Cobertura parcial corretamente ofertada pela ré - Recurso de apelação desprovido - Manutenção da R. Sentença. Nega-se provimento ao recurso de apelação. (TJSP; Apelação Cível 1063247-75.2013.8.26.0100; Rel. Christine Santini; 1ª Câmara de Direito Privado; j. 23/01/2017) (realces não originais)

Ante a comprovação da justa recusa da seguradora, ausente conduta ilícita ou violação de direitos de personalidade, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais" (TJSP - Apelação Cível nº 1126516-15.2018.8.26.0100 - São Paulo - 36ª Câmara de Direito Privado - Rel. Milton Carvalho - J. 23.07.2019 - os destaques são do original).

Daí, em suma, mostrar-se de rigor a improcedência da ação, na esteira ainda, dentre outros, dos seguintes julgados:

"Ação de cobrança de indenização securitária - Seguro residencial - Furto qualificado de 'notebook' e 'iPad' - Indenização - Improcedência - Inconformismo - Acolhimento em parte - Legitimidade passiva do Banco Santander (Brasil) S/A - Exclusão de cobertura expressamente prevista nas condições gerais do seguro, às quais a proposta faz expressa referência - Bens furtados que não estavam relacionados na proposta - Inexistência de violação ao direito de informação do consumidor à luz das circunstâncias do caso - Sentença reformada em parte - Recurso provido em parte" (TJSP - Apelação nº 0007231-26.2014.8.26.0572 - São Joaquim da Barra - 8ª Câmara de Direito Privado - Rel. Grava Brazil - J. 10.06.2015); e, "RESPONSABILIDADE CIVIL. SEGURO. PREVISÃO PARA COBERTURA SECURITÁRIA RELATIVA A ROUBO E FURTO DE BENS. EXCLUSÃO CONTRATUAL QUANTO A NOTEBOOK, CELULAR E DINHEIRO QUE NÃO SE VERIFICA ABUSIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA" (TJSP - Apelação nº 1018303-05.2015.8.26.0007 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Privado - Rel. Alexandre Lazzarini - J. 27.06.2017).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, condenado a autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas isso com as ressalvas do artigo 98, § 3º, do mesmo Estatuto, em razão de ser a vencida beneficiária da gratuidade da justiça.

P.I.C.

Bauru, 13 de dezembro de 2022.

JOÃO THOMAZ DIAZ PARRA

-Juiz de Direito-

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA